

CONTRAT D'AUTEUR

Contrat de publication et de diffusion d'œuvres numériques

Entre les soussignés :

ETS CARRY'GOO, éditeur de la plateforme numérique **CarryBooks** (carrybooks.com), ayant son siège à Yaoundé (Cameroun), ci-après dénommée « **CarryBooks** » ou « **la Plateforme** » ;

Et :

L'auteur soussigné, ci-après dénommé « **l'Auteur** », dont les informations figurent ci-dessous et sont à remplir **à la main**, en lettres majuscules :

Nom :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Situation matrimoniale :

Pays d'origine :

Pays de résidence :

Numéro Mobile Money :

Adresse email :

Article 1 - Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Auteur publie, diffuse et vend ses œuvres numériques (romans, livres, guides, livres audio et autres contenus) sur la Plateforme CarryBooks, ainsi que les droits et obligations de chaque partie.

Article 2 - Déclaration et garantie de l'Auteur

L'Auteur **certifie sur l'honneur être le véritable auteur** et/ou le détenteur exclusif de l'ensemble des droits (droits d'auteur et droits voisins) des œuvres qu'il publie sur CarryBooks.

Il **garantit** que ses œuvres sont originales, qu'elles ne violent aucun droit de propriété intellectuelle, aucun droit à l'image ni aucun droit d'un tiers, et qu'il dispose de tous les droits nécessaires pour les commercialiser.

Article 3 - Rémunération de l'Auteur

L'Auteur perçoit une rémunération calculée sur le **prix de vente** de chacune de ses œuvres, selon les modalités suivantes :

- **70 %** du prix de vente lorsque la vente provient directement du **lien de promotion personnel de l'Auteur** (l'Auteur a amené lui-même le client) ;
- **50 %** du prix de vente lorsque la vente est réalisée par CarryBooks (client amené par la Plateforme).

Les paiements sont effectués par **Mobile Money**, au numéro indiqué par l'Auteur ci-dessus. Le reversement s'effectue selon la périodicité et les seuils communiqués par CarryBooks.

Pays éligibles au paiement Mobile Money : Cameroun (XAF), Côte d'Ivoire (XOF), RDC (CDF / USD), Bénin (XOF), Sénégal (XOF), Congo-Brazzaville (XAF), Gabon (XAF), Rwanda (RWF), Kenya (KES), Mozambique (MZN), Ouganda (UGX), Sierra Leone (SLE) et Zambie (ZMW).

Auteur de la diaspora ou d'un pays non éligible : l'Auteur qui réside hors de ces pays (diaspora, ou pays non listé ci-dessus) doit obligatoirement **souscrire et fournir un numéro Mobile Money valide auprès d'un opérateur de l'un des pays éligibles** ci-dessus pour pouvoir percevoir sa rémunération. À défaut d'un tel numéro, le paiement ne pourra pas être effectué.

Article 3 bis - Programme d'abonnement (facultatif)

CarryBooks propose un programme d'ABONNEMENT permettant aux lecteurs abonnés de lire les ROMANS (œuvres lues dans la liseuse électronique) des auteurs participants.

La participation de l'Auteur à ce programme est **FACULTATIVE** : elle s'active depuis son espace auteur (« Je participe au programme d'abonnement »). En y participant, l'Auteur autorise la mise à disposition de ses romans aux abonnés.

L'Auteur perçoit une **commission fixe** (montant défini par CarryBooks) à chaque **déblocage** d'un de ses romans par un abonné, payée une seule fois par livre débloqué : les relectures ne génèrent aucune commission supplémentaire.

Les livres au format **PDF et audio ne sont PAS concernés** par l'abonnement et restent payants à l'unité. L'Auteur peut se retirer du programme à tout moment ; ses romans redeviennent alors payants pour les abonnés.

Article 4 - Validation et modération

Toute œuvre soumise par l'Auteur fait l'objet d'une **validation préalable** par CarryBooks avant sa mise en ligne. CarryBooks se réserve le droit de refuser, de retirer ou de suspendre toute œuvre non conforme au présent contrat, aux conditions d'utilisation, à la loi ou aux bonnes mœurs, sans indemnité.

Article 5 - Propriété intellectuelle et lutte contre le piratage

L'Auteur conserve la **propriété intellectuelle** de ses œuvres. Il concède à CarryBooks le droit non exclusif de les diffuser et de les vendre sur la Plateforme pendant la durée du contrat.

Il est **formellement interdit** à l'Auteur de publier, de revendre ou de diffuser sur CarryBooks toute œuvre qui ne lui appartient pas, toute œuvre piratée, contrefaite, plagiée ou volée.

Toute fraude, tout piratage, toute usurpation ou toute vente d'une œuvre appartenant à autrui entraîne le bannissement immédiat et définitif de l'Auteur de la Plateforme, la suspension de tout paiement en cours lié à la fraude, sans préjudice des poursuites judiciaires et des réparations que CarryBooks ou les tiers lésés pourraient engager.

Article 6 - Obligations de l'Auteur

- Fournir des informations exactes et une pièce d'identité valide ;
- Ne publier que des contenus licites, respectueux de la loi et des bonnes mœurs ;
- S'abstenir de tout contenu haineux, diffamatoire, violent, ou portant atteinte à autrui ou aux mineurs ;
- Répondre de toute réclamation d'un tiers relative à ses œuvres et garantir CarryBooks contre tout recours.

Article 7 - Conditions d'utilisation de la Plateforme

L'Auteur déclare avoir pris connaissance et accepter les **Conditions Générales d'Utilisation** de CarryBooks, qui font partie intégrante du présent contrat. En cas de contradiction, les clauses du présent contrat prévalent.

Article 8 - Durée, résiliation et sanctions

Le présent contrat prend effet à la date de sa signature et pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, l'Auteur pouvant demander le retrait de ses œuvres.

En cas de manquement grave (fraude, piratage, contenu illicite, fausses déclarations), CarryBooks peut **résilier le contrat et bannir l'Auteur avec effet immédiat**, sans préavis ni indemnité.

Article 9 - Protection des données

Les informations personnelles et la pièce d'identité de l'Auteur sont collectées uniquement aux fins d'identification, de lutte contre la fraude et de paiement. Elles sont conservées de manière confidentielle et ne sont pas cédées à des tiers à des fins commerciales.

Article 10 - Loi applicable et litiges

Le présent contrat est régi par le droit en vigueur au Cameroun. En cas de litige, les parties s'efforcent de trouver une solution amiable ; à défaut, les tribunaux compétents de Yaoundé seront saisis.

Fait à _____, le ____ / ____ / ____

Mention obligatoire : écrire de la main de l'Auteur « **Lu et approuvé** », puis **signer**. L'Auteur doit **signer CHAQUE page** du contrat : une signature en bas de chaque page.

Pour CarryBooks (ETS CARRY'GOO)

L'Auteur (Lu et approuvé + signature)

Modèle fourni à titre indicatif, à faire relire et adapter par un conseil juridique avant utilisation. CarryBooks - ETS CARRY'GOO - Yaoundé, Cameroun - carrybooks.com

Signature de l'Auteur (page 4) : _____